

RAPPORT JURIDIQUE

L'IMMOBILIER EN CÔTE D'IVOIRE

République de Côte d'Ivoire

1. INTRODUCTION

Le secteur immobilier en Côte d'Ivoire est encadré par plusieurs textes juridiques nationaux et communautaires (OHADA).

Il concerne :

La propriété foncière

La vente immobilière

La location

La promotion immobilière

La gestion locative

Les transactions digitales

Le cadre juridique vise à :

Sécuriser les droits de propriété

Réduire les conflits fonciers

Encadrer les professionnels

Protéger les acquéreurs et locataires

2. CADRE JURIDIQUE APPLICABLE

2.1 Textes principaux

L'immobilier est régi par :

Le Code Foncier ivoirien

Le Code Civil ivoirien

Le Code de la Construction et de l'Urbanisme

L'Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales

Le Code Général des Impôts

Les lois relatives au domaine foncier urbain et rural

3. LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE

3.1 Principe fondamental

En Côte d'Ivoire, la propriété immobilière est garantie par l'État, mais elle doit être formalisée par des documents légaux.

3.2 Documents légaux reconnus

1 Titre Foncier (TF)

C'est le document le plus sécurisé juridiquement.

Il garantit :

La propriété exclusive

L'inscription au livre foncier

L'opposabilité à tous

👉 C'est la preuve définitive de propriété.

2 Attestation Villageoise

Utilisée en zone rurale.

Elle doit être transformée en certificat foncier pour être pleinement sécurisée.

3 Certificat Foncier

Document intermédiaire avant immatriculation définitive.

4. ACQUISITION D'UN BIEN IMMOBILIER

4.1 Conditions de validité

Pour qu'une vente soit valide :

Consentement des parties

Capacité juridique

Objet certain

Prix déterminé

4.2 Acte notarié obligatoire

La vente immobilière doit être :

Rédigée par un notaire

Enregistrée

Publiée au Livre Foncier

Sans publication → la vente peut être contestée.

4.3 Frais liés à l'achat

L'acquéreur paie :

Droits d'enregistrement

Frais notariaux

Frais de mutation

Taxes diverses

5. LOCATION IMMOBILIÈRE

5.1 Contrat de bail

Le bail peut être :

Écrit (fortement recommandé)

Verbal (risqué juridiquement)

Il doit préciser :

Montant du loyer

Durée

Caution

Conditions de résiliation

5.2 Obligations du bailleur

Délivrer un logement décent

Assurer la jouissance paisible

Effectuer grosses réparations

5.3 Obligations du locataire

Payer le loyer

Entretenir le bien

Respecter l'usage prévu

6. PROMOTION IMMOBILIÈRE

Le promoteur doit :

Disposer d'un terrain légalement acquis

Obtenir permis de construire

Respecter normes urbanistiques

Conclure contrats clairs avec acheteurs

7. AGENCES IMMOBILIÈRES

En pratique, beaucoup opèrent sans encadrement strict.

Mais juridiquement :

Elles doivent être immatriculées

Avoir RCCM

Respecter obligations fiscales

Signer mandat écrit avec propriétaire

8. RISQUES JURIDIQUES MAJEURS EN CÔTE D'IVOIRE

⚠ Conflits fonciers multiples

⚠ Ventes multiples d'un même terrain

⚠ Faux titres

⚠ Héritiers non déclarés

⚠ Absence de publication au livre foncier

9. IMMOBILIER DIGITAL

Les plateformes immobilières doivent :

Vérifier identité des vendeurs

Encadrer les annonces

Protéger données personnelles

Éviter responsabilité en cas de fraude

Les CGU doivent être solides.

10. FISCALITÉ IMMOBILIÈRE

Les acteurs immobiliers sont soumis :

Impôt sur les sociétés

Taxe foncière

TVA (si applicable)

Impôt sur revenu locatif

11. RÈGLEMENT DES LITIGES

Les litiges peuvent être réglés par :

Tribunal de première instance

Médiation

Arbitrage

Notaire

12. RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

Pour sécuriser une activité immobilière en Côte d'Ivoire :

✓ Toujours exiger un titre foncier

✓ Vérifier l'inscription au livre foncier

✓ Passer par notaire

✓ Publier toute mutation

✓ Formaliser tous les baux

✓ Souscrire assurance responsabilité civile

13. CONCLUSION

Le secteur immobilier ivoirien est :

Juridiquement structuré

Mais exposé à des risques pratiques élevés

Très attractif économiquement

Toute activité immobilière sérieuse doit être :

Juridiquement formalisée

Fiscalement conforme

Contractuellement sécurisée